



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002221

Tocache, 10 JUL 2024



VISTO, el expediente contiene: Resolución N° 05 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 11.09.2017, corresponde a la sentencia; Resolución N° 09 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidaciones y Apelaciones de Mariscal Cáceres de fecha 28.09.2018; Resolución N° 17 de fecha 03.10.2023 que resuelve nula la RJ N° 000773-2019-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 0528-2024-GRSM/DRE, de fecha 26.02.2024; Nota Informativa N° 016-2024-GRSM/DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 25.03.2024; Memorando N° 0435-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 03.04.2024 (SIGI 016-2024192393); Informe escalafonario N° 00181-2024-UGELT de fecha 13.02.2024; Boleta de remuneraciones: de junio de 2007; Resolución Directoral UGEL N° 0728-2007 de fecha 10.09.2007, que otorga el monto S/ 172.14 soles, por haber cumplido 20 años de servicios oficiales, CARTA N° 094-2024-TCC de fecha 02.07.2024, NOTA DE COORDINACION N° 314-2024-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH de fecha 05.07.2024 que remite la liquidación judicial, que deriva los expedientes para la autorización de proyección de resolución y Memorando N° 1131-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 05.07.2024 que autoriza la proyección de resolución; que reconoce el pago de Gratificaciones por 20 años a favor de **MARIZA MONTOYA PEREZ con DNI N° 00977228**, en un total de treinta y cinco (35) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N° 035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002221

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 000773-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 30 de octubre de 2019, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 28 de setiembre del 2018, recaído en el expediente judicial N° 00273-2016-0-2209-JM-CI-01, a favor de **MARIZA MONTOYA PEREZ**, por concepto de gratificación por haber cumplido 20 años de servicios, el **22.06.2007**; calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 91.34**.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0528-2024-GRSM/DRE de fecha 26 de febrero del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000773-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 30 de octubre de 2019, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 91.34** soles a favor de **MARIZA MONTOYA PEREZ**, docente nombrada, por el concepto de gratificación por haber cumplido 20 años de servicios, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 17 de fecha 03 de octubre del 2023, recaído en el expediente judicial N° 00273-2016-0-2209-JM-CI-01; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 17 de fecha 03 de octubre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando la gratificación percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000773-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 30 de octubre de 2019.



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



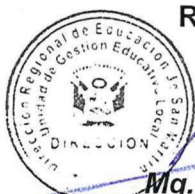
Resolución Directoral N° 002221

22 de junio del 2007, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 52° de la Ley 24029 y su modificatoria por la Ley 25212, reconociendo la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 96/100 SOLES (S/ 2,448.96)**, que resulta de multiplicar su remuneración total integra por dos (02) remuneración, en cumplimiento a la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 11 de setiembre de 2017 y Resolución N° 17 de fecha 03 de octubre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **00273-2016-2209-JM-CI-01**, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH